



ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve HİZMETLERİ A.Ş.
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1. TANIM ve KAPSAM

İdare : ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM
DAİRE BAŞKANLIĞI
Adres : Hükümet Meydanı No:2 Ulus /ANKARA
Telefon : 0 312 596 44 88
Fax :
Vergi numarası : 1720377445
Yüklenici : E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve HİZMETLERİ
A.Ş.
Adres : Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:130/58
Balgat/Çankaya/Ankara
Telefon : 0312 472 2113
Fax : 0312 473 5691
Vergi numarası : 3230417276

İşbu sözleşme, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (bundan böyle idare olarak anılacaktır) ile E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve HİZMETLERİ A.Ş. (bundan böyle Yüklenici olarak anılacaktır) arasında 1 (bir) asıl nüsha olarak düzenlenmiştir.

İş bu sözleşme, veri/bilginin bulunduğu ortamdan bağımsız olarak gizliliğini sağlamak konusunda idare ile Yüklenicinin karşılıklı sorumluluk ve haklarını tanımlar.

İş bu sözleşme idarenin kadrolu personeli dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere idare için doğrudan ya da dolaylı hizmet eden tüm personeli, görevlendirme ile idari hizmet sunan personel ile danışmanları ve diğer yetkilileri tarafından yükleniciye temin edilen veya yüklenicinin temin ettiği kişi ve bilgileri de kapsar.

2. GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

- a) Gizli bilgi, çalışma ile ilgili olanlarla sınırlı olmamak üzere Yüklenici tarafından edinilen her türlü bilgiyi ifade eder. Buna göre işbu sözleşmede Gizli Bilgi;
- b) Yürürlükteki mevzuat ve iç düzenlemeler uyarınca İdare ve personeli tarafından gizli tutulması gereken elektronik ortamdaki veya kâğıt ortamdaki resmi ya da özel her tür bilgi, belge, veri ve kayıtları, uygulama yazılım kodları, veri tabanı şemaları ve bunlarla ilgili dokümantasyonu,



- c) İşbu sözleşme kapsamında doğrudan ya da dolaylı, sözlü veya yazılı şekilde elde edilen veya elektronik ortamda bulunan resmi ya da özel, teknik, mali, hukuki, idari her türlü bilgi, belge ve veri kayıtları,
- d) Sözleşmeler, taahhütnameler ve saire her türlü hukuki evrakı,
- e) Projeye ilgili doğrudan ya da dolaylı, elektronik ortamda olan ya da olmayan her türlü bilgi belge ve veri kayıtlarını,
- f) Yüklenicinin ulaşabildiği bilgiden yeni derlenmiş bilgileri,
- g) Bunun yanında sözlü, yazılı, grafiksel veya bilgisayar ortamında okunabilecek türde fakat henüz yayımlanmamış, kamuya duyurulmamış yönetsel kararlar ya da gizli tutulan her türlü belirleme, tasarım, planlama, çizim, bilgi, buluş, oluşum, metot, süreç, prosedür, geliştirme, know-how, araştırma, iş planı, strateji, finansal bilgiyi,
- h) İşbu Sözleşmenin imzalanmasından önce veya sonra Tarafların birbirinden, temsilcilerinden, çalışanlarından, yardımcılarından ve ilgili diğer üçüncü kişilerden yazılı veya sözlü olarak edindikleri, gizli olduğu açıkça ifade edilen veya edilmeyen, İş'le ve Taraflarla ilgili ticari olup olmadığına bakılmaksızın her türlü kişisel veriyi,
- i) Yazılım kullanıcıların veri tabanında ve dosya yapısında tutulan veri ve sistemle ilgili her türlü veriyi, Uygulamalarla ilgili her türlü veriyi,
- j) İş'in yapılması sırasındaki yazışmaları, idarenin yetkililerinin yazılı isteği haricinde
- k) Sistemde yer alan ürün, yazılımlar ve yazılımlara ait ticari sır niteliği taşıyan bilgileri,
- l) Sisteme kaydedilen her türlü veri/bilgiyi Tersine Mühendislik(reverse engineering) yöntemleriyle elde edilecek veri/bilgiyi ifade eder.
- m) Sözleşmede tanımlanan iş ve Teknik Destek – Bakım – Güncelleme – Servis Alımı esnasında tarafların birbirine açıkladıkları iş geliştirme projesi ile ilgili fikir, proje, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri sır olarak kabul edilir.

3. GENEL ŞARTLAR

- a) Erişim yetkisi verilenler ve Yüklenici, Sistemde, vatandaşlara ait veriler dâhil tüm verilerinin gizlilik, bütünlük, güvenlik ve mahremiyetini sağlamak bakımından ilgili tüm mevzuat ile genel toplumsal değerlere aykırı hiçbir işlem tesis edemez.
- b) Kullanılacak yazılımların kod yapısında, sisteme kaydedilen verilerin bir başka ortama kopyalanmasına, aktarılmasına neden olabilecek kod dizgesi ve/veya servis yer alamaz.
- c) Sistem, doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti ortadan kaldıran belli bir ürün ya da hizmete yönlendirici, reklam amaçlı unsurlar barındıramaz.
- d) Yüklenici, veri tabanında yer alan hiçbir kayıt üzerinde hak iddia edemez.



- e) Yüklenici, sahip olduğu her türden kullanıcı hesap bilgilerini korumakla ve 3. Kişiler ile paylaşmamakla yükümlüdür.
- f) Yüklenici projenin veri güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
- g) Yüklenici kendi personeliyle gerekli gizlilik sözleşmesini imzalamakla yükümlüdür. Yüklenici alt yüklenicilerinin her türlü hukuka aykırı fillerinden İdareye karşı Yüklenici sorumludur.
- h) İdare herhangi bir zamanda herhangi bir sıklıkta güvenlik testleri yaptırabilir ve tespit edilen açıklar bu sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından derhal ve bedelsiz giderilir.

İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü, **Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın, E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve HİZMETLERİ A.Ş.** firması ile “**Güvenlik Cihaz Sertifikası (SSL)**” işi alımı sözleşmesinin imzalanması ile başlayıp, bu çalışmanın bitiminden sonra da devam edecektir.

4. MÜLKİYET HAKKI

İdare tarafından işbu sözleşme uyarınca Yüklenici' ye sağlanan gizli bilgiyi Yüklenici, kullanma izni çerçevesinde veya başka suretle herhangi bir lisans, marka, patent ya da buna benzer bir fikri mülkiyet hakkı tesisine konu edemez. Söz konusu bilgi üzerinde mutlak mülkiyet hakkı idareye aittir. Dolayısıyla, İdare tarafından Gizli Bilgi'nin Yükleniciye sağlanması, hiçbir surette Yükleniciye böyle bir hak sağlamaz. Taraflardan her biri kendilerine ait gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidirler.

5. SAİR HÜKÜMLER

- a) Gizlilik sözleşmesinin ihlali veya gereği gibi yapılmaması halinde 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri caridir. Ancak Bu Sözleşme ve eklerinde Hüküm bulunmayan hallerde Gizlilik kapsamında değerlendirilen Kanun hükümlerine ve genel hükümlere göre hareket edilir.
- b) İdarenin, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda bu sözleşmeye ek bir Gizlilik Sözleşmesi yapmak istemesi halinde, durum gerekçeleriyle birlikte Yükleniciye bildirilir.
- c) Tarafların isim ve unvanlarının ve iş bu sözleşmeyi imza etmiş yetkililerinin değişmesi, bu sözleşmeden doğan yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.
- d) Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı zararı diğer taraftan tazmin etme hakkına sahiptir



- e) Bu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda T.C. Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır.
- f) Taraflar noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmediikleri sürece (7 gün içinde), işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için sözleşmede belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler.
- g) Bu sözleşmenin örneği, taraflardan birinin diğerinden yazılı talebi halinde aslının aynı olduğu onaylanarak talep eden tarafa teslim edilir.

Taraflar, bu “**Güvenlik Cihaz Sertifikası (SSL)**” alım işi nedeni ile kurmuş oldukları iş ilişkisinin amaçları gereği yazılı veya sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklarından, Dört (4) sayfa, işbu gizlilik sözleşmesinin imzalanması hususunda anlaşmaya varmışlardır.

Tarih: .../02/2019

İDARE ADINA

YÜKLENİCİ ADINA